HMP · REFORMA & TRIBUTOS

TESE · VAREJO · DECISÃO DE 11/11/2026

O desconto que virava imposto — e o STJ mandou parar.

Bonificações e descontos de fornecedores estão **fora da base do PIS/COFINS**. Tema 1.412, decisão unânime e vinculante — com potencial de caixa imediato e recuperação dos últimos 5 anos.

Material informativo · novembro/2026

O PROBLEMA

Todo dia, o seu fornecedor te dá um desconto. E a Receita cobrava imposto sobre ele.

Bonificações em mercadoria, descontos por volume, verbas condicionadas a metas, ponta de gôndola ou campanha: para a Receita, tudo isso era "receita" do varejista — tributável em **9,25%** (PIS/COFINS não cumulativo).

EXEMPLO · compra de 5.000 unidades

Preço cheio: R$ 100 mil

Com desconto: R$ 90 mil

A Receita tratava os **R$ 10 mil** como receita e exigia **PIS/COFINS sobre o desconto**.

A LÓGICA QUE O STJ REJEITOU

"Desconto condicionado a contrapartida é remuneração."

Resposta do Tribunal: quem compra tem **despesa menor** — redução de custo não é faturamento.

A VIRADA

11/11/2026 — o STJ bateu o martelo. E a decisão vale para o país inteiro.

TEMA 1.412 · DECISÃO UNÂNIME

1ª Seção do STJ · rito dos **recursos repetitivos**

REsp 2.221.794 · 2.221.800 · 2.223.143

rel. Min. Afrânio Vilela — *o relator mudou a própria posição*

Alcança os **1.026 processos** sobre o tema (82 no próprio STJ)

O SINAL QUE JÁ TINHA VINDO

Semanas antes, o **CARF** — tribunal administrativo da própria Receita — já havia afastado a cobrança em caso de grande supermercado, rompendo a posição histórica do órgão.

Tese: descontos e bonificações vinculados à compra e venda são **parcelas redutoras do custo de aquisição** — mesmo quando condicionados a contrapartidas comerciais.

ALCANCE

Para quem vale — e com que limites

ALCANÇADOS

✓ Varejo e atacarejo de todos os portes

✓ Supermercados, farmácias, materiais de construção, autopeças, e-commerce

✓ Verbas condicionadas: **meta de volume** **gôndola** **campanha**

ATENÇÃO

✕ **Simples Nacional**: regime próprio — a tese não se aplica

✕ **Bonificação em dinheiro** que configure receita nova, positiva e definitiva: continua tributada

⚠ Tese firmada no regime **não cumulativo**; demais regimes exigem análise específica

Acórdão pendente de publicação na data desta apresentação; a redação final da tese e eventuais embargos/modulação devem ser acompanhados antes de medidas concretas.

EFEITO CAIXA

Dois movimentos — e os dois geram caixa

1 · DAQUI PRA FRENTE

Revisão da apuração corrente: bonificações e descontos saem da base e o PIS/COFINS mensal **cai já no próximo recolhimento** — efeito caixa imediato.

2 · ÚLTIMOS 5 ANOS

Levantamento dos créditos pagos a maior e recuperação **com correção pela Selic** — inclusive com a possibilidade de **compensação administrativa imediata**, conforme a estratégia definida.

CENÁRIO ILUSTRATIVO

Compras de **R$ 1 mi/mês** com **5%** de bonificações

≈ R$ 55,5 mil/ano

≈ R$ 277 mil em 5 anos + Selic

Como fica a segurança: o precedente repetitivo vincula o Judiciário e tende a ser replicado no CARF; a compensação administrativa sem ação judicial ganha força com a publicação do acórdão e a dispensa de contestação pela PGFN (art. 19/19-A da Lei 10.522/2002). Até lá, a rota — administrativa, judicial ou combinada — é definida **caso a caso**, conforme volume e

COMO COMEÇAMOS

Do diagnóstico ao caixa, em quatro passos

1

Diagnóstico

Acordos comerciais, notas de bonificação e apurações de PIS/COFINS dos últimos 5 anos.

2

Quantificação

Crédito recuperável + economia mensal daqui pra frente, com memória de cálculo auditável.

3

Estratégia

Rota administrativa, judicial ou combinada — definida caso a caso com o seu time fiscal e contábil.

4

Execução

Implementação, compensações e acompanhamento até o crédito virar caixa.

Reúna o seu departamento fiscal e o contábil — a primeira conversa de diagnóstico não tem custo.

HMP

ADVOCACIA

Hertel · Manske · Pacher

OAB/SC 1.029

(47) 3084-4100 · hmpadvocacia.com.br

Rua Olívio Domingos Brugnago, 125 — Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC

Material informativo e reservado, elaborado a partir das decisões disponíveis em 12/11/2026 (acórdão do Tema 1.412 pendente de publicação). Não constitui parecer jurídico, não substitui a análise do caso concreto e não representa promessa ou garantia de resultado.